

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1228/2020/दुर्ग
शिकायतकर्ता श्री एच.आर. यादव अधिवक्ता, राधिका नगर, भिलाई ब्लॉक नम्बर -15
प्लांट नम्बर -03 श्रीवास्तव परिसर रोड़ दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.04.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2020. प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 29.10.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 06.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ़ेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
शिकायतकर्ता श्री एच.आर. यादव अधिवक्ता, राधिका नगर, भिलाई ब्लॉक नम्बर 15 प्लांट नम्बर 03 श्रीवास्तव परिसर रोड़ दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
3. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “श्रीमती कविता राव ए.डी.पी.ओ. दुर्ग द्वारा दिनांक 08.11.2019 को थाना नंदिनी नगर से लाया गया चालान जिसका पंजीयन क्रमांक 9384 / 19 एवं प्रकरण क्रमांक 175 / 19 जो कि 2 बार वापस दिनांक 29.08.2019 एवं 30.08.2019 किया गया एवं 08.11.2019 को भी क्या साक्ष्य एवं सबूत देखकर पास करने की जानकारी कार्यालय उप संचालक अभियोजन अधिकारी दुर्ग छ.ग. प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि की मांग की गई है।”
4. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस के पालन में जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) का जवाब दिनांक 11.02.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ। यह कि आवेदक श्री एच. आर. यादव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गयी जानकारी कि श्रीमती आर. कविता राव, ए.डी.पी.ओ. द्वारा दिनांक 08.11.2019 को थाना नंदिनी नगर से लाया गया चालान जिसका पंजीयन नंबर 9384 / 2019 एवं प्रकरण क्रमांक 175 / 2019 जो कि दो बार वापस दिनांक 29.08.2019 एवं 30.08.2019 किया गया एवं 08.11.2019 को भी क्या साक्ष्य एवं सबूत देखकर पास करने की जानकारी इस कार्यालय उप संचालक अभियोजन अधिकारी दुर्ग (छ.ग.) की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि चाही गयी थी। यह कि आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी (श्रीमती पूर्णिमा तिवारी) उप संचालक अभियोजन कार्यालय दुर्ग छ.ग. को जो अपील की गई है अवलोकनीय है कि उक्त अपील में आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत मूल आवेदन से भिन्न/अलग अन्य आधारों पर अपील की गयी है।
जो निम्नलिखित है :- (1) फार्म नं. 1 प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दण्ड प्रक्रिया

संहिता के अंतर्गत) जो शासन द्वारा प्रिन्टेड कराकर सभी थाने में दिया गया है उसमें न देकर अलग से कम्प्यूटर टायपिंग द्वारा थाना नंदिनी नगर द्वारा बनाया गया है वह सही नहीं है क्योंकि फार्म नं. 1 की कंडिका 3 (ब) घटना का दिन, दिनांक, समय स्पष्ट दर्शाता है तो इसमें कही नहीं है। इसलिए एफ.आई.आर. ही गलत है घटना कुछ घटी ही नहीं है जो धारा 154 के तहत दर्ज किया जाना ही गलत है।

(2) यह कि जन्मतिथि, राशन कार्ड पासपोर्ट वोटर आई.डी. कोई पहचान पत्र नहीं दिया है और मोबाइल नंबर अपना ना देकर पति अरविन्द का दिया है जबकि शिकायत पत्र दिनांक 03.06.2019 को लिखित दी है उसमें मोबाइल नंबर 7587066955 है जिसे विगत 05 वर्षों से दोस्ती करके बनाये रखा और यह भी कहती कि मेरे रहते हुए दूसरे से शादी क्यों करोगे मैं क्या करूंगी जो अत्यन्त ही विरोधाभास है शंकास्पद है अप्रचलन योग्य है जबकि दिनांक 03.06.2019 से 12.06.2019 तक धमकी दिया है तो फिर 01.01.2019, 01.04.2019, 01.06.2019 की फोटोकापी क्यों लगाया।

(3) यह कि एफ.आई.आर की प्रतिलिपि संबंधित मजिस्ट्रेट को भी देना जरूरी होता है उसे भी नहीं दिया गया है जो के स्वतः स्पष्ट है, अपास्त किए जाने योग्य है कम्प्यूटर टायपिंग एफ.आई.आर. में कंडिका कमांक 6 में शिकायत /सूचनाकर्ता पर कोई टिक भी नहीं किया है जो अस्पष्ट है शंकास्पद है स्वतः निरस्ती योग्य है क्योंकि प्रार्थिया ने अपने पति एवं अपनी बहन के साथ अपराध की शिकायत की है तो प्रार्थिया ने नंदिनी थाना में दिनांक 03.06.2019 को प्रार्थिया का लिखित शिकायत पत्र जिसके विरुद्ध आरोपी का खंडन करते हुए आरोपी ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया और लिखित शिकायत में मोबाइल नंबर 7587066955 जिससे कभी भी आरोपी का किसी भी प्रकार का मोबाइल कम्प्यूनिकेशन (मैसेज कॉल) नहीं रहा जिसे समस्त रिमाण्ड पेशी में दिखाया गया तो इस दिनांक में एफआईआर में प्रार्थिया के मोबाइल नंबर 7694973600 से मौखिक एफ.आई.आर की गई है तो लिखित शिकायत पत्र को गुप्त रखकर मौखिक एफ.आई.आर. की कापी जिसमें अपराध प्रार्थिया के पति एवं बहन के साथ होना लिखा गया है और उन दोनों की शिकायत प्रार्थिया ने ही की है जो अलग अलग पते पर निवासरत है तो यह शिकायत ही बड़ी विचित्र ढंग से सोची समझी चाल है तो बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के आपके समक्ष चालान कैसे स्वीकृत किया गया है जिसकी जानकारी प्रदान करने का लेख किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 में सूचना का अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 2 (ज) सूचना का अधिकार से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित हैं अधिकार और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

5. कृति दस्तावेजो अभिलेखो का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी उद्घरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, 7. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्कट फ्लापी टेप वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना, धारा (2) (च) में सूचना को परिभाषित किया गया सूचना से अभिप्रेत है— किसी इलेक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख दस्तावेज ज्ञापन ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र आदेश लागबुक संविदा रिपोर्ट कागजात नमूने माडल आकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्रायवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है किसी रूप में कोई सामाग्री धारा (2) (झ) में अभिलेख को परिभाषित किया गया है अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित है – (क) कोई दस्तावेज पाण्डुलिपि और फाइल, (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति, (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बो का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) और (घ) किसी कम्प्युटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामाग्री। (ब) यह कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना एवं अभिलेख के अर्न्तगत नहीं आता।

सूचना के अधिकार के तहत, आवेदक को जानकारी देने के लिए जनसूचना अधिकारी को विधि द्वारा 30 दिवस समयावधि प्राप्त है फिर भी जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से दिनांक 27.02.2020 को आवेदन होते ही दिनांक 03.03.2020 को आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेखित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आर. कविता राव से दिनांक 02.03.2020 को कार्यालय के पत्र क्रमांक डी.डी.पी. / दुर्ग / 280-ए/ के माध्यम से जानकारी चाही गयी थी उक्त पत्र के जवाब में दिनांक 04.03.2020 को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आर.कविता राव द्वारा लिखित में स्पष्ट जवाब दिया गया है कि थाना नंदिनी नगर के अपराध क्रमांक 175/2019 से संबंधित चालान की मेरे द्वारा समीक्षा नहीं की गयी है क्योंकि उक्त चालान समीक्षा हेतु मेरे समक्ष पेश नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालय के अभिलेख में दस्तावेज के रूप में नहीं होने के कारण, आवेदक को जानकारी प्रदाय नहीं करने का कारण सहित सूचना दिनांक 05.03.2020 को दी गयी इस तरह 07 दिवस के भीतर सद्भाविक रूप से आवेदक को आवेदन निराकृत कर सूचित किया गया।

5. आज सुनवाई में शिकायतकर्ता श्री एच.आर.यादव अधिवक्ता उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री भीमसिंह राजपूत, जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग उपस्थित। जनसूचना

अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का परीक्षण किया गया। आवेदक के मूल आवेदन 27.02.2020 द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालय के अभिलेख में दस्तावेज के रूप में नहीं होने के कारण आवेदक को जानकारी प्रदाय नहीं करने का कारण सहित सूचना आवेदक को पत्र दिनांक 05.03.2020 द्वारा दी गयी। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के संलग्न में पत्र दिनांक 05.03.2020 लगाया है इससे ऐसा प्रतीत होता कि जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में नियमानुसार निराकरण किया गया है।

6. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त